

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6525/2541

ธนาคาร ทหาร ไทย จำกัด (มหาชน
นาย ไพรัตน์ หล่อชัยสุทธิกุล

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 193/12, มาตรา 193/34 (7)

โจทก์ประกอบธุรกิจมีวัตถุประสงค์ให้บริการแก่ลูกค้าซึ่งเป็นสมาชิกของโจทก์
ในรูปของบัตรเครดิต โดยลูกค้าซึ่งเป็นสมาชิกสามารถนำบัตรเครดิตที่โจทก์ออกให้
ไปใช้บริการ เบิกถอนเงินสดล่วงหน้าจากธนาคารโจทก์ได้ ซึ่งการให้บริการ ดังกล่าว
โจทก์ได้เรียกเก็บเงินค่าบริการหรือค่าธรรมเนียม รายปีด้วย โจทก์จึงเป็นผู้ประกอบ
ธุรกิจรับทำการงานต่าง ๆ ให้แก่สมาชิก และการที่โจทก์ได้ชำระเงินแก่เจ้าหนี้ของ
สมาชิกแทนสมาชิกไปก่อนแล้วเรียกเก็บเงินจากสมาชิกภายหลัง เป็นการเรียกเอา
ค่าที่โจทก์ได้ออกเงินทดรองไป แม้จำเลย จะมีข้อตกลงให้โจทก์หักเงินที่โจทก์ได้
จ่ายแทนจำเลยจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน โดยให้ถือว่ายอดหนี้ตามบัญชี
เป็นการเบิกเงินเกินบัญชีจากโจทก์ด้วย ก็เป็นเพียงข้อตกลงในการชำระหนี้ที่เกิด
จากการใช้บัตรเครดิตดังกล่าวเมื่อหนี้ตามฟ้องเป็นหนี้ตามสัญญาที่เกิดจากบัตร
เครดิตมิใช่หนี้เบิกเงินเกินบัญชีตามบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือบัญชีเดินสะพัด
การที่โจทก์ฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้ถือได้ว่าโจทก์ เป็นผู้ประกอบธุรกิจในการรับทำการ
งานต่าง ๆ เรียกเอาค่าที่ได้ ออกเงินทดรองไป สิทธิเรียกร้องดังกล่าวจึงมีอายุความ 2
ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/34(7) จำเลยได้รับหนังสือ
บอกกล่าวให้ชำระหนี้แก่โจทก์และบอกเลิกสัญญาการใช้บัตรเครดิตเมื่อวันที่ 17
กรกฎาคม 2536 และพ้นกำหนดเวลาชำระหนี้ตามหนังสือบอกกล่าวเมื่อวันที่ 25

กรกฎาคม 2536 สิทธิเรียกร้องของโจทก์จึงเริ่มนับตั้งแต่วันดังกล่าว แต่โจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2539 ผ่านกำหนด 2 ปีแล้ว ฟ้องโจทก์จึงขาดอายุความ

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยสมัครเป็นสมาชิกบัตรเครดิตวีซ่าประเภทคลาสสิกกับโจทก์เพื่อใช้ชำระค่าสินค้าหรือค่าบริการหรือเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าโดยยอมให้โจทก์หักเงินที่จ่ายแทนจำเลยจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน หากเงินในบัญชีไม่พอจ่ายให้ถือว่าเป็นหนี้เงินกู้เบิกเกินบัญชียอมเสียดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี หรืออัตราสูงสุดไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดและหากผิดนัดไม่ชำระดอกเบี้ยยอมให้โจทก์คิดดอกเบี้ยทบต้นได้ โจทก์ออกบัตรเครดิตให้แล้ว จำเลยได้นำไปใช้หลายครั้ง โจทก์นำหนี้ดังกล่าวเข้าหักถอนบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของจำเลยตามข้อตกลงปรากฏว่าจำเลยไม่ได้ชำระต้นเงินและดอกเบี้ยรายเดือนให้โจทก์ตามสัญญาและมียอดหนี้ค้างชำระเกินวงเงินกู้เบิกเกินบัญชีจำนวนมากโจทก์จึงมีหนังสือบอกกล่าวทวงถามลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2536 ให้จำเลยชำระหนี้ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือหากจำเลยเพิกเฉยก็ให้ถือว่าบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับการใช้บัตรเครดิตเป็นอันยกเลิก จำเลยได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2536 แต่เพิกเฉย โจทก์จึงถือว่าข้อตกลงเกี่ยวกับการใช้บัตรเครดิตเป็นอันยกเลิกเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2536 ขอให้บังคับจำเลยชำระเงิน จำนวน 203,203.05 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 18.5 ต่อปีของต้นเงินจำนวน 122,154.03 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า โจทก์ทวงถามให้จำเลยชำระหนี้และยกเลิกการใช้บัตรเครดิตแก่จำเลยเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2536 โจทก์ฟ้องคดีนี้เกิน 2 ปี ฟ้องโจทก์ขาดอายุ

ความ ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณา คู่ความแถลงไม่ติดใจสืบพยาน และขอสละประเด็นตามคำฟ้องและคำให้การทั้งหมด โดยขอให้ศาลชี้ขาดเพียงประเด็นเดียวว่าโจทก์นำคดีมาฟ้องจำเลยภายในอายุความหรือไม่

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 203,203.05 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 18.5 ต่อปี ของต้นเงิน 122,154.03 บาทนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่าฟ้องโจทก์ขาดอายุความหรือไม่ เห็นว่า โจทก์ประกอบธุรกิจมีวัตถุประสงค์ให้บริการแก่ลูกค้าซึ่งเป็นสมาชิกของโจทก์ในรูปของบัตรเครดิตโดยลูกค้าซึ่งเป็นสมาชิกสามารถนำบัตรเครดิตที่โจทก์ออกให้ไปใช้บริการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าจากธนาคารโจทก์ได้ซึ่งการให้บริการดังกล่าวโจทก์ได้เรียกเก็บเงินค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมรายปีด้วย โจทก์จึงเป็นผู้ประกอบธุรกิจรับทำางานต่าง ๆ ให้แก่สมาชิก และการที่โจทก์ได้ชำระเงินแก่เจ้าหน้าที่ของสมาชิกแทนสมาชิกไปก่อนแล้วเรียกเก็บเงินจากสมาชิกภายหลังเป็นการเรียกเอาค่าที่โจทก์ได้ออกเงินทตรงไปแม้จำเลยจะมีข้อตกลงให้โจทก์หักเงินที่โจทก์ได้จ่ายแทนจำเลยจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน โดยให้ถือว่ายอดหนี้ตามบัญชีเป็นการเบิกเงินเกินบัญชีจากโจทก์ด้วย ก็เป็นเพียงข้อตกลงในการชำระหนี้ที่เกิดจากการใช้บัตรเครดิตดังกล่าว หนี้ตามฟ้องจึงเป็นหนี้ตามสัญญาที่เกิดจากบัตร

เครดิตมิใช่หนี้เบิกเงินเกินบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือบัญชีเดินสะพัด ดังนั้น การที่โจทก์ฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้ถือได้ว่าโจทก์เป็นผู้ประกอบธุรกิจในการรับทำการงานต่าง ๆ เรียกเอาค่าที่ได้ออกเงินทดรองไป สิทธิเรียกร้องดังกล่าวจึงมีอายุความ 2 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/34(7) ปรากฏว่า จำเลยได้รับหนังสือบอกกล่าวให้ชำระหนี้แก่โจทก์และบอกเลิกสัญญาการใช้บัตรเครดิตเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2536 และพ้นกำหนดเวลาชำระหนี้ตามหนังสือบอกกล่าวเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2536 สิทธิเรียกร้องของโจทก์จึงเริ่มนับตั้งแต่วันดังกล่าว แต่โจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2539 พ้นกำหนด 2 ปีแล้ว ฟ้องโจทก์จึงขาดอายุความ

พิพากษายืน

(วิเทพ ศิริพากย์-สถิตย์ ไพเราะ-ชวลิต ศรีสง่า)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ